

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50069302620238240930

ID Comunicacao: 445094057

Data Disponibilizacao: 2025-10-24

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5006930-26.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACÕO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>I. Pedido de consulta ao JUD VIVO.</p>

<p>A parte exequente pretende a consulta JUD VIVO, para o fornecimento de informações de dados cadastrais dos clientes da VIVO.</p>

<p>Contudo, não incumbe ao juíz o a realização de diligências divergentes daquelas atualmente disponibilizadas pelo Poder Judiciâo (sistemas disponíveis como Infojud, Bacenjud, Renajud, CNIB, etc) com o intuito de satisfazer o crédito da parte exequente.</p>

<p>Assim, indefiro o pedido.</p>

<p>II. Do Infojud</p>

<p>A quebra do sigilo fiscal é autorizada para localização de bens à penhora, frustradas ou não outras tentativas de localização de bens.</p>

<p>Nesse sentido:</p>

<p>PROCESSO CIVIL E TRIBUTâRIO. EXECUC¸ãO FISCAL. UTILIZAçãO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAçãO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUC¸ãO (STJ, REsp 1988903, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/5/2022).</p>

A consulta ficar restrita ao último exercício fiscal, por não haver utilidade na obtenção das declarações de anos anteriores.

Pelo fundamentado, utilize-se o Infojud com a manutenção dos dados obtidos em sigilo, como determina o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (consultar apenas do último exercício fiscal das Declarações de Imposto de Renda - DIR e de Operações Imobiliárias - DOI).

III. Do Prejuízo

Determino a utilização do sistema PrevJUD para obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) em nome da parte ré.

Cumpridos os atos, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, impulsionar o feito, sob pena de suspensão.

Cumprido o ato, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, impulsionar o feito, sob pena de suspensão.

No silêncio, suspendo a presente execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual fica paralisada a prescrição (art. 921, III, e seu § 1º, do NCPC).

Desde já, cientifico o exequente que, transcorrido o prazo supra anotado, a fluência da prescrição intercorrente terá início automático (art. 921, § 4º, do NCPC), devendo ser encaminhados os autos ao arquivo administrativo (art. 921, § 2º, do NCPC), independentemente de nova conclusão.

Por fim, registro que, uma vez iniciado o decurso do prazo da prescrição intercorrente, o exequente deverá impulsionar adequadamente o feito a fim de impedir a fluência integral do respectivo lapso temporal. Assim, simples juntadas de instrumentos de procuração/substabelecimento ou de pedidos sem fundamentação idônea, ou seja, não embasados na comprovação da localização de bens penhoráveis, não servirão para obstar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 3º, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

1. "Art. 921. Suspende-se a execução(...)III - quando o executado não possuir bens penhoráveis(...); § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição."

2. "Art. 921, § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

3. "Art. 921, § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenar o arquivamento dos autos."

4. "Art. 921, § 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis."